

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/1148/25

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (תיקון – מעצר עד תום ההליכים בגין עבירה של החזקת נשק שלא כדין), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 21. בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996¹, בסעיף 21(א)(1)(ג), אחרי פסקת משנה (5) יבוא:

"(6) עבירת נשק כאמור בסעיף 144 לחוק העונשין, שנקבע לה עונש מאסר לתקופה של שבע שנים או יותר."

דבריו הסבר

מטרת הצעת החוק היא להילחם בתופעה של החזקת נשק שלא כדין, אשר מסכנת וגובה מחיר כבד של חיי אדם. תופעת החזקת נשק שלא כדין קיימת בכל המגזרים אולם בפועל, היא נרחבת במיוחד בחברה הערבית (עומק, התמודדות עם תופעת החזקת נשקים באופן לא חוקי דצמבר 2019), עמ' 3. ההערכות מדברות על כך כי היקף השימוש הבלתי חוקי בנשק בקרב החברה הערבית נאמד במאות אלפי כלי נשק (העיקר במחקר, אסופת מאמרים בנושאי משטרה, 2019), עמ' 147. בשנת 2020 נתפסו על ידי המשטרה למעלה מ-3,000 כלי נשק ואמל"ח בחברה הערבית, נעצרו 4750 חשודים בגין שימוש בלתי חוקי בנשק והוגשו למעלה מ-1,300 כתבי אישום בנושא (אתר משטרת ישראל, "מתחילת השנה: תפיסות של יותר מ-3,000 אמצעי לחימה", 3.11.20). למעלה מ-90% מהנשאלים בסקר של יוזמות אברהם בנוגע למדד הביטחון האישי והקהילתי בחברה הערבית סבורים כי העונשים הקלים בעבירות שימוש בנשק הם הגורם המרכזי לשימוש בו (אלימות, פשיעה ושיטור בחברה הערבית, מדד הביטחון האישי והקהילתי 2019), עמ' 8. הגדרת עבירות נשק שנקבע להן עונש של שבע שנים או יותר כעילה נפרדת למעצר עד תום ההליכים, כמוצע בהצעת החוק, תסייע למיגור התופעה. הדבר ישקף את עמדת המחוקק ביחס לחומרת העבירה ומידת מסוכנותה לציבור. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יואב סגלוביץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/1401/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.